

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3097/2536

นายพงษ์ศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล
ทพย์เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 199

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ คำเบิกความของจำเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน เป็นเพียงเสนอข้อเท็จจริงที่จะเป็นการหักล้างพยานโจทก์ มิได้ก่อให้เกิดประเด็นแห่งคดีในศาลชั้นต้น

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ คำเบิกความของจำเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน เป็นเพียงเสนอข้อเท็จจริงที่จะเป็นการหักล้างพยานโจทก์ มิได้ก่อให้เกิดประเด็นแห่งคดีในศาลชั้นต้น

(บุญธรรม อยู่ฟูก-เรืองธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นางวิไล นภานุเคราะห์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายโกษา ปิยสิรานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ